

เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๖/๒๕๕๙)

๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๑ สลน. ว่าผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการคัดเลือกต้องดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สบก. (กบค.) ว ๓๕๗๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งมีผลบังคับเป็นการทั่วไป แต่ใช้บังคับเฉพาะกับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครั้งนี้เท่านั้น จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๓/๒๕๕๕)

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะกลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนของการกำหนดวิธีการประกาศผลการคัดเลือก ซึ่งประกาศดังกล่าวมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีได้กำหนดตัวผู้รับคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ แต่ใช้บังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกในครั้งนั้น ๆ เพียงครั้งเดียว จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๗/๒๕๕๕)

๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่งที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสามคนอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เรียกค่าเสียหายกรณีกล่าวหาว่าบุกรุก ยึดถือ ครอบครองและทำลายป่าไม้ ตามมาตรา ๙๗



แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ส่งคู่มือการใช้แบบจำลองฯ ดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อม โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป และมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยใช้แบบจำลองฯ สำหรับประเมินค่าเสียหายกรณีพื้นที่ที่ถูกทำลายหรือทำให้เสียหายเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่เป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบที่ประกอบไปด้วยป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา โดยเคร่งครัด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าเสียหายทางแพ่งกรณีบุกรุก แ้วถาง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่า สั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติใหม่ โดยให้ใช้แบบจำลองฯ เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมทั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและป่าที่มีใช้ต้นน้ำลำธารทุกชนิด ยกเว้นป่าชายเลน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดคำนวณค่าเสียหายทางแพ่งจากการบุกรุกทำลายป่าไม้ แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทราบ และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำลังศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เดิม โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ตามแบบจำลองฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คิดค่าเสียหายจากการบุกรุกทำลายป่าไม้ไปพลางก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสามคนเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังที่กล่าวข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าวนี้ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๔/๒๕๕๘)

๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”

๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง

(๑) การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนมติและประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะมติ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง เห็นชอบให้โอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ให้ย้ายผู้ฟ้องคดีจากปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย ไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า ให้นายกเทศมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ พนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ พนักงานเทศบาลกำหนด ดังนั้น มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่มีมติเห็นชอบให้อ้ายพนักงานเทศบาล จึงมีลักษณะเป็นขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองที่เรียกว่า การพิจารณาทางปกครองตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือเป็นขั้นตอนในการออกคำสั่ง ทางปกครอง คือ คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ดังนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวจึงยังไม่ใช่เหตุแห่งการฟ้องคดี ที่จะขอให้ศาลปกครองเพิกถอนได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๗/๒๕๕๘)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ ๓ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ยื่นใบลาออก จากราชการ และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ขอร้องรับเรื่องการลาออกและขอกลับเข้ารับราชการตามเดิม ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลาดน้ำเค็มได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากราชการตามที่ถูกผู้ฟ้องคดีเคยยื่นใบลาออก และได้เสนอ คำสั่งดังกล่าวให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นชอบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดี มาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกมติในการประชุมดังกล่าวนี้ การที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มจะมีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลรายได้ออกจากราชการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามนัยมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๘๔ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ แต่มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่รับทราบเรื่องการให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากราชการก็เป็นเพียงขั้นตอน



การดำเนินการภายในระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ หากมีผลทางกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดไม่ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๔/๒๕๕๘)

มติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ให้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเพียงการเตรียมการและการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและประธานกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนที่จะมีการออกประกาศพิพาท มติดังกล่าวจึงเป็นการพิจารณาทางปกครอง มิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๐/๒๕๕๙)

กรณีที่ผู้เสียหายร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าถูกพนักงานขายของผู้ฟ้องคดีหลอกลวงให้ทำสัญญาขายและส่งมอบรถยนต์คันเก่าของผู้เสียหายพร้อมทั้งลงนามในเอกสารโอนทะเบียนรถยนต์คันเก่าให้แก่พนักงานขาย โดยถือว่าเงินที่ขายได้เป็นเงินดาวน์ของรถยนต์คันใหม่ และพนักงานขายดังกล่าวได้ออกใบจองรถยนต์คันใหม่ซึ่งเป็นเอกสารปลอมให้เป็นการตอบแทน คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้กระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พิจารณารับเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหายและมีมติให้ดำเนินคดีต่อผู้ฟ้องคดีตามคำร้องเรียน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีอำนาจรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการรับเรื่องร้องเรียนและการสอบสวนเรื่องร้องเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เห็นว่า การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ได้กระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยคณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการดำเนินการสอบสวนและสรุปข้อเท็จจริงเพื่อเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจึงเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาภายในของเจ้าหน้าที่ หรือการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑/๒๕๕๙)

ผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เมื่อพิจารณากระบวนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นได้ว่า มีขั้นตอนให้คณะที่ผู้ยื่นคำขอสังกัดอยู่เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติ ปริมาณและคุณภาพของผลงาน จากนั้นคณะกรรมการประเมินผลการสอนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจะเป็นผู้ประเมินผลการสอนโดยอาจมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยประเมินให้ก็ได้ จากนั้นจึงให้คณะกรรมการประเมินผลการสอนแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในทางวิชาการสาขานั้น ๆ ซึ่งหากผลการประเมินผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดนี้แล้ว จึงจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ แล้วจึงให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ได้ต่อไป กรณีจึงเห็นได้ว่า คำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับรองศาสตราจารย์ของผู้ฟ้องคดี เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในหลายขั้นตอนในการจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง ประกอบกับข้อเท็จจริงยังปรากฏตามคำฟ้องและคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีด้วยว่า ขณะยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียังมิได้รับแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการคณะนี้ว่า ผลการสอนของผู้ฟ้องคดีมีปัญหาในเรื่องใด กรณีจึงยังไม่แน่นอนว่า หากคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าควรให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำขอในบางส่วน และผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการดังกล่าวแจ้งให้ทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีอาจเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการสอนก็ได้ เมื่อผู้ฟ้องคดียืนยันว่าคณะกรรมการดังกล่าวยังมิได้มีมติหรือคำสั่งใดออกมาที่จะให้มีผลโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีอื่นทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเป็นผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ได้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจึงมิใช่คำสั่งทางปกครองที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕/๒๕๕๙)



ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบสองเป็นผู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการบ้านจัดสรรฟ้องว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ดำเนินการตรวจสอบสาธารณูปโภคบริเวณที่ดินจัดสรรในโครงการดังกล่าว และมีความเห็นตามบันทึกผลการตรวจสอบสาธารณูปโภคบริเวณที่ดินจัดสรรเพื่อประกอบการพิจารณาขอยกเลิกสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค (โครงการ ล.) ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ว่า การจัดทำสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรรได้ทำการจัดสรรเรียบร้อยแล้วทั้งโครงการและถูกต้องตรงตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบสองเห็นว่า ผลการตรวจสอบดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับความจริงเนื่องจากผู้จัดสรรที่ดินมิได้ทำการปรับปรุงที่ดินที่จัดสรรให้เป็นไปตามคำขอและตามใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทำให้ถนนและที่ดินในโครงการมีระดับต่ำกว่าถนนสาธารณะ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนบันทึกผลการตรวจสอบสาธารณูปโภคบริเวณที่ดินจัดสรรดังกล่าว นั้น บันทึกผลการตรวจสอบสาธารณูปโภคบริเวณที่ดินจัดสรรดังกล่าว เป็นเพียงบันทึกสรุปผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค (โครงการ ล.) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ปรากฏตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ บันทึกดังกล่าวจึงเป็นเพียงการดำเนินการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคในบริเวณที่ดินจัดสรร เพื่อประกอบการพิจารณาขอยกเลิกสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค และการเสนอความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี อันเป็นการเตรียมการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บันทึกดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองที่ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบสอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๕๙)

การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย เป็นการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้หนึ่งผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ และมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รับผิดชอบหรือสั่งให้ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย

หรือไม่ ถ้าเห็นว่าการนี้ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจึงเป็นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อพิจารณาว่าควรจะมีคำสั่งอย่างไรต่อไปหรือไม่ อันเป็นกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๘/๒๕๕๙)

(๒) การตอบข้อหาหรือภายในหน่วยงานทางปกครอง

กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอนุมัติจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยมิได้จ่ายเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๒๕ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มดังกล่าวตามข้อ ๓๙ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การจ่ายเงินบำนาญปกติโดยไม่จ่ายเงินเพิ่มดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือตอบข้อหาหรือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่มีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหนังสือตอบข้อหาหรือดังกล่าวมิใช่คำสั่งทางปกครองที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนได้แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๗/๒๕๕๙)

(๓) การให้ความเห็นหรือคำแนะนำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) แนวปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง

คณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การปฏิบัติราชการชดใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ แจ้งเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด ความว่า ตามที่บทเฉพาะกาล ข้อ ๒๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ระบุว่า ข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย



หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่ในวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้ นั้น เพื่อมิให้เกิดข้อปัญหาในการตีความเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใช้และการชดใช้เงินกรณีที่ข้าราชการผิติดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ จึงกำหนดหลักการ ดังนี้ กรณีไปศึกษาหรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้เสร็จสิ้นการศึกษาหรือยังไม่เสร็จสิ้นการศึกษา แต่กลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ก่อนหรือในวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ จะมีผลใช้บังคับ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใช้และการชดใช้เงินกรณีที่ผิติดสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และปฏิบัติตามสัญญาเดิมที่ทำไว้กับสังกัด กรณีจะเห็นได้ว่าหนังสือสำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว เป็นการอธิบายความหมายหรือตีความบทเฉพาะกาลข้อ ๒๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแจ้งเวียนให้กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยไม่ได้มีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมจากระเบียบหรือสัญญาฉบับที่มีอยู่เดิมระหว่างผู้ฟ้องคดีกับหน่วยงานต้นสังกัด หนังสือเวียนดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นเพียงมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่ถูกฟ้องคดี กำหนดหลักการในการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเท่านั้น แม้หนังสือเวียนดังกล่าวจะมีสภาพบังคับต่อกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด แต่สภาพบังคับดังกล่าว ก็เป็นการใช้อำนาจควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายเท่านั้น กรณีจึงเห็นได้ว่า หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดังกล่าว มิได้เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายที่มีลักษณะเป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นซึ่งอาจนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๗/๒๕๕๙)

๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การใช้สิทธิตามสัญญา

ประกาศของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง การยุติการดำเนินโครงการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ จำนวน ๓๖ โครงการ เป็นเพียงหนังสือแจ้งให้พนักงานจ้างตามโครงการดังกล่าวทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องยุติโครงการเพื่อจัดเตรียมส่งมอบงาน เอกสารสำคัญและทรัพย์สินของสำนักงานให้แก่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และให้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาปฏิบัติงานกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานจ้างตามโครงการข้างต้น ประกาศดังกล่าวจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๕/๒๕๕๘ และที่ อ.๔๔๔/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่มีการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสิบเก้าไปติดต่อลงนามต่ออายุสัญญาเช่าและชำระค่าเช่าและค่าต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งบอกเลิกสิทธิการเช่าที่ดิน โดยอ้างถึงการไม่ปฏิบัติตามคำเตือนตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังกล่าว ดังนั้น หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นเพียงหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสิบเก้าไปติดต่อลงนามต่ออายุสัญญาเช่า มิได้มีสภาพบังคับ ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสิบเก้า และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสิบเก้า มิได้ไปลงนามต่ออายุสัญญาเช่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ บอกเลิกสิทธิการเช่าตามสัญญา ซึ่งหนังสือแจ้งสิทธิดังกล่าวมิใช่คำสั่งทางปกครอง ศาลไม่อาจออกคำสั่งบังคับให้เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองฉบับดังกล่าวได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๕๙)



๗) กรณีอื่น ๆ

หนังสือทวงถาม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ นั้น เป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ชำระเงิน ไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ออกหนังสือมีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่อาจนำมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือดังกล่าวได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๗/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่))

หนังสือแจ้งให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

กรณีฟ้องการกระทำการบริหารส่วนตำบลมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการทำประโยชน์ในที่ดินและออกจากพื้นที่พิพาทนั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่บัญญัติว่า นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ กรณีจึงเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอันที่จะออกคำสั่งหรือเข้าไปบังคับหรือจัดการให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดินพิพาทได้เลย ไม่ว่าที่ดินดังกล่าวจะเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือที่ดินสาธารณประโยชน์ก็ตาม หนังสือแจ้งขององค์กรบริหารส่วนตำบลที่ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน จึงเป็นแต่เพียงหนังสือบอกกล่าวให้ทราบว่าที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่นั้นเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์และขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าที่ดินที่พิพาทเป็นของตนมิใช่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ตามที่องค์กรบริหารส่วนตำบลกล่าวอ้าง ก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวโดยเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องไปดำเนินการทางศาลในเรื่องดังกล่าวต่อไป หนังสือดังกล่าวมิได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่ประการใด จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗/๒๕๕๙)

หนังสือแจ้งขั้นตอนการทำงาน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อกับธนาคาร ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และต่อมา ได้ยื่นเรื่องขอไถ่ถอนหลักประกันค้ำ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้แจ้งยอดไถ่ถอนหลักประกัน รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๖๐๙,๙๕๖.๓๔ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า จำนวนเงินที่ต้องใช้ไถ่ถอนไม่ถูกต้องจึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบ และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ตรวจสอบรายการชำระหนี้และการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อกับธนาคาร ก. ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งเรื่องของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อได้ผลเป็นประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยตรงต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือดังกล่าว เห็นว่า หนังสือดังกล่าวเป็นการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อได้ผลเป็นประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยตรงต่อไป และในระหว่างนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ติดตามเรื่องดังกล่าว หากพบว่าการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้ขอบเขตอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ดำเนินการให้มีการแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่ชอบนั้นให้ถูกต้องต่อไป หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งขั้นตอนการทำงานของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่คำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙/๒๕๕๙)

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียน

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบสองเป็นผู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการบ้านจัดสรร ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ มีคำสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินทำการแก้ไขปรับปรุงที่ดินในโครงการจัดสรรที่ดินให้มีระดับไม่ต่ำกว่า ถนนสาธารณะและให้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบสอง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ว่า ผู้จัดสรรที่ดินได้จดทะเบียนโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว จึงอยู่นอกเหนืออำนาจ



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ยุติเรื่องร้องเรียน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งมติการประชุมดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔๑ ทราบ หนังสือดังกล่าวเป็นการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบสองทราบถึงผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ กรณีจึงเป็นหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบสองทราบ มิได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบสอง อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หนังสือดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบในทางใดต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบสองโดยตรง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๕๙)

๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด

กรณีและผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสามคนอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เรียกค่าเสียหายกรณีกล่าวหาว่าบุกรุก ยึดถือ ครอบครองและทำลายป่าไม้ ตามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ส่งคู่มือการใช้แบบจำลองฯ ดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อม โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป และมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยใช้แบบจำลองฯ สำหรับประเมินค่าเสียหายกรณีพื้นที่ที่ถูกทำลายหรือทำให้เสียหายเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่เป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบที่ประกอบไปด้วยป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา โดยเคร่งครัด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าเสียหายทางแพ่งกรณีบุกรุก แคว้งถาง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่า สั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติใหม่ โดยให้ใช้แบบจำลองฯ เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมทั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและป่าที่มีใช้ต้นน้ำลำธารทุกชนิด ยกเว้นป่าชายเลน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ส่วนกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดคำนวณค่าเสียหายทางแพ่งจากการบุกรุกทำลายป่าไม้ แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทราบ และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำลังศึกษา

เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เดิม โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ตามแบบจำลองฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คิดค่าเสียหายจากการบุกรุกทำลายป่าไม้ไปพลางก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสามคนเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังที่กล่าวข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าว นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๔/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด แต่นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดตราด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้คัดค้านการนำรังวัดเพื่อกำหนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากอ้างว่าผู้ฟ้องคดีนำรังวัดรุกล้ำแนวเขตทางหลวงชนบท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำคัดค้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่คัดค้านการนำรังวัดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับชี้แนวเขตทางหลวงชนบทโดยมิให้รุกล้ำแนวรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำรังวัด ดังนี้ เมื่อการคัดค้านการรังวัดที่ดินดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่พิพาทอันเป็นที่สาธารณะ ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ การคัดค้านการรังวัดที่ดินดังกล่าวจึงเป็นการยืนยันหรือรับรองอาณาเขตของที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือดำเนินการทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดี ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น หากการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าการคัดค้านการรังวัดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี การฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้จัดทำโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์โคกบ้านฮ้าง (หนองตะไก้) เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร โดยได้มีหนังสือถึงนายอำเภอเมืองอุดรธานี ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ที่ อด ๗๒๑๐๓/๗๐๓ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว



ผู้ถูกฟ้องคดีและพวกจึงได้นำรถแบคโฮเข้าไปทำการขุดลอกหินและดินรวมทั้งตัดต้นไม้ในพื้นที่ตามโครงการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นป่าสงวน และไม่ได้มีประชามติจากประชาคมของราษฎรทั้งยังไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ต้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ที่ อด ๗๒๑๐๓/๗๐๓ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งแปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ให้ยกเลิกหรือเพิกถอนโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์โคกบ้านฮ้าง (หนองตะไก้) นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินที่ได้จากการขายหิน ดิน และต้นไม้ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ และให้ปรับพื้นที่ที่ทำการขุดลอกให้อยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งปลูกต้นไม้ทดแทน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๓/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า การดำเนินการประมูลคลื่นในระบบ ๔G ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้เลื่อนการประมูลคลื่นในระบบ ๔G ออกไปก่อน หรือให้ยกเลิกประกาศการประมูลคลื่นในระบบ ๔G และยกเลิกผลการประมูลจนกว่าจะมีการประกาศมาตรฐานความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์รวมทั้งขอให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้น กรณีถือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๙/๒๕๕๙)

๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารตั้งอยู่ชอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ดำเนินการกับผู้รุกร้าเขตทางสาธารณประโยชน์ตลอดชอยร่วมฤดี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ดำเนินการหรือมีหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการรักษาเขตทางสาธารณประโยชน์ และเรียกคืนเขตทางสาธารณประโยชน์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ร้องทุกข์กรณีมหาวิทยาลัย ห. ได้ตัดแปลงอาคารเป็นหอพักนักศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และดำเนินกิจการหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ แต่ไม่ได้รับคำสั่งแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบและดำเนินคดีกับมหาวิทยาลัย ห. นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพักฯ ซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการตรวจตราควบคุม และมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหอพักหรือผู้จัดการหอพักจัดการหรือแก้ไขหอพัก หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในกำหนดเวลาที่นายทะเบียนเห็นสมควรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๙/๒๕๕๘)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท อ. แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาและมีคำสั่ง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาและมีคำสั่งกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือดังกล่าว นั้น การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๑๒๗๐ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าว ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะพิจารณาดำเนินการและมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งถึงแม้การชำระบัญชีและมติของที่ประชุมใหญ่ที่อนุมัติรายงานการชำระบัญชีจะต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ข้อพิพาทที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีหรือดำเนินการดังกล่าวล่าช้า ย่อมไม่ใช่ข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๔/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้ารับราชการตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลสวด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง หากใช่เป็นการร้องขอให้ศาลปกครองบังคับให้มีการปฏิบัติตามผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีก่อนแต่อย่างใด การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความจึงไม่ถูกต้อง จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๓๑/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่า อธิบดีกรมบังคับคดีได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาไม่เปลี่ยนตัวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับมิได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแต่ประการใด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้ได้ผลสรุปภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๑/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า นายกองคํการบริหารส่วนตำบลศิลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ยอมลงนามในบันทึกข้อความที่ผู้ฟ้องคดีเสนอเพื่อขอปรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงขึ้น ๑ ระดับ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนื่องจากไม่อาจปรับระดับตำแหน่งได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามในหนังสือดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔/๒๕๕๙)

๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีฟ้องว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยไม่เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ถูกฟ้องคดีกับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้เลขหมายโทรคมนาคมใหม่จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติและจัดสรรจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ถูกฟ้องคดีสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผลจากการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น หน้าที่ในการให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเจรจาตกลงกันในทางพาณิชย์หรือทางธุรกิจในการประกอบกิจการโทรคมนาคม อันเป็นสิทธิหน้าที่ในความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน มิใช่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอันเกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง ข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการปฏิเสธการให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจึงมิใช่ข้อพิพาทที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๗๑/๒๕๕๘ และที่ อ.๑๓๗๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีไปเที่ยวการอำเภอมะสาขายขอเพิ่มชื่อลงในทะเบียนบ้านและทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เนื่องจากบัตรประจำตัวประชาชนเดิมหมดอายุ แต่สำนักทะเบียนราษฎรอำเภอมะสาขาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ปฏิเสธการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่ามีผู้แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตแล้วตามที่สำนักทะเบียนราษฎรอำเภอยะยาของ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้รับแจ้งการตายไว้ ผู้ฟ้องคดีพยายามขอเพิ่มชื่อลงในทะเบียนบ้านและขอทำบัตรประจำตัวประชาชนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาโดยตลอด จนกระทั่งวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงดำเนินการตรวจพยานเอกสารและพยานบุคคลจนเป็นที่ชัดแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิตามคำขอดังกล่าว และได้อนุญาตให้เพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีลงในทะเบียนบ้านเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ และทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีติดต่อกันเป็นเวลา ๑๒ ปี จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๓/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินที่ถูกกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เวนคืน แต่ไม่ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้ผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ชดใช้ เป็นเงิน นั้น ลักษณะของคดีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๓/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และหัวหน้า สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๓ (ภูเก็ต) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้นำเจ้าหน้าที่เข้ามารื้อถอน ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีนอกเขตพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดภูเก็ต ทำให้ทรัพย์สิน ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย นั้น การกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารื้อถอนทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใช้เครื่องจักรหนักเข้าไปดำเนินการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินและพืชผลอาสินของผู้ฟ้องคดี ได้รับความเสียหาย เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาก การใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๕/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา โดยไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีครอบครอง ทำประโยชน์เป็นเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ๑ งาน ๘ ตารางวา ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีลดลง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการรังวัดปักหลักเขตและออกหนังสือ อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนเนื้อที่ที่ถูกต้อง นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจ



ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘/๒๕๕๙)

๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีถูกเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยึดไม้สักท่อนจำนวน ๖๐ ท่อน ดวงตรา “บม สท” จำนวน ๑ ดวง และดวงตราเลขเรียงจำนวน ๑ ดวง และถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานลักทรัพย์ ความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และความผิดต่อพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยศาลจังหวัดสุพรรณบุรีมีคำพิพากษายกฟ้องและให้คืนของกลางแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว กรณีจึงถือว่าคดีเกี่ยวกับไม้สักและดวงตราที่ยึดไว้เป็นของกลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในคดีถึงที่สุดแล้ว ไม้สักและดวงตราดังกล่าวมิใช่ของกลางในคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาล อันเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอีกต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอคืนของกลาง แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทำการตรวจสอบของกลาง กลับไม่ตรงตามบัญชีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำการตรวจยึดไว้ และไม่พบดวงตรา “บม สท” จำนวน ๑ ดวง และดวงตราเลขเรียงจำนวน ๑ ดวง ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่สามารถรับของกลางคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ในการคืนของกลางให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๑/๒๕๕๘)